

1502403-62.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Alegou a acusação que o réu foi condenado por tráfico posteriormente à prática do tráfico de drogas objeto deste processo. Deveras, conforme informação que consta nos autos, o réu está preso por outro processo. Verifica-se que em tal processo (autos nº 1500556-88.2021.8.26.0616) o acusado foi condenado definitivamente. Sendo assim, por se dedicar a atividades criminosas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502403-62.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502403-62.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294103/2020 - DEL.POL.SUZANO, 14881485 -

DEL.POL.SUZANO, 4371/20/309 - DEL.POL.SUZANO, 2294103 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Franklin Junior dos Santos Claro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Vistos.

1. RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, com base no incluso inquérito policial, denunciou FRANKLIN JÚNIOR DOS SANTOS CLARO, já qualificado nos autos, pelo fato delituoso narrado na exordial acusatória, ocorrido em 25/11/2020. Deu-o como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

O réu foi devidamente citado. Defesa preliminar apresentada às fls. 125/126.

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 130/131).

Foram ouvidas, em audiência virtual, duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como o réu foi interrogado.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais. A acusação pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 175/182). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado ou, subsidiariamente, aplicação de pena mais branda, atenuantes e minorante (fls. 187/196).

É o relatório.

DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A denúncia é procedente.

A materialidade do delito está plenamente comprovada pelo laudo toxicológico (fls. 81/83).

A autoria do delito é certa.

A testemunha policial Caio Cesar Ewert de Campo, em juízo, disse que receberam informações de tráfico de drogas no local. Chegando lá, viram uma pessoa sentada. Ficaram observando. Outra pessoa chegou e havia um pote do lado do réu. Ele entregou alguma coisa do pote à pessoa. Feita a abordagem, no pote foram encontrados cocaína e dinheiro. O réu disse que o dinheiro era da venda de drogas. Ele disse que ganhava, salvo engano, 25 reais. Não se recorda do réu.

A testemunha policial Fábio Luiz Ribeiro de Lima, em juízo, disse que no dia dos fatos estavam diligenciando no local, que era notório pelo tráfico de drogas. Havia um rapaz sentado, próximo a uma lata ou pote. Uma pessoa chegou e o réu entregou algo do pote para ela. Na abordagem, com o réu nada havia. No pote havia unas 130 ou 140 porções de cocaína. Havia também uns 100 reais. O réu disse que estava traficando e ganhava dinheiro, mas não se recorda quanto. Não se recorda do réu. Nada tem contra o réu. Ficaram uns três minutos parados com a viatura no local. Foi rápido. O local é uma rua movimentada, mas na hora da abordagem o réu estava com a pessoa. A pessoa foi em sentido oposto ao que estavam.

Interrogado em juízo, o réu disse que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Foi ao local comprar drogas porque é usuário. Tinha quarenta reais e quatro sacolés de pó. Um rapaz correu e (o réu) acabou sendo algemado. Perguntaram uns nomes de pessoas que nunca viu na vida. Está preso por tráfico de drogas. É ajudante de pedreiro. A sua diária é de 80 reais. Não é casado e não tem filhos. Estudou até a quinta série.

Foram estes os depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Malgrado a negativa do réu, as testemunhas policiais prestaram depoimentos coerentes e suficientes para a condenação do acusado. Pelo que constou nos autos, as testemunhas viram o acusado fazendo uma negociação envolvendo droga. Além disso, ao lado do réu foram encontradas as drogas e o dinheiro proveniente da comercialização ilícita de entorpecentes. Por fim, segundo as testemunhas, o réu informalmente confessou o tráfico. As provas, portanto, são suficientes para a prolação do édito condenatório.

Assim, ao enquadrar-se no tipo legal previsto, conclui-se que a conduta praticada pelo réu é típica e antijurídica já que vêm a ofender bem jurídicos protegidos pelas normas penais.

Neste caso, não há causa excludente de ilicitude.

A ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações, e, ainda, dela era exigível comportamento diverso, de conformidade com o direito. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

3. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para fins de condenar o réu FRANKLIN JÚNIOR DOS SANTOS CLARO, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

4. APLICAÇÃO DA PENA

A culpabilidade do réu não pode lhe desfavorecer, pois normal à espécie.

O réu não possui maus antecedentes (fls. 33/37).

Quanto a sua conduta social, não foi colhido nada que a desabone. Não há motivo para aumentar a sua reprimenda por esse requisito.

Não há qualquer avaliação técnica que comprove possuir o acusado personalidade voltada para o crime. É necessário que um profissional com formação idônea para tanto avalie a personalidade do agente e afirme ser ela voltada para o crime. Como há nada nesse sentido, não se pode prejudicar o réu.

O motivo foi o habitual, ou seja, o lucro.

As circunstâncias e consequências foram as normais à espécie.

Não há falar em comportamento da vítima, pois esta é a coletividade.

Atento ao prescrito no art. 42 da Lei nº 11.343/06, analisando os critérios nela inseridos e diversos do art. 59 do Código Penal, entendo que a pena deve ser aumentada em razão da natureza da droga apreendida, qual seja, "cocaína", que possui efeitos deletérios à saúde humana.

Da análise dos elementos supra, como umas das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06 é prejudicial à ré, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Entendo que a quantidade de droga apreendida (122,65 gramas), embora não seja diminuta, não é suficiente para aumentar a pena do réu. Trata-se de quantidade de droga geralmente encontrada para fins de venda nas ruas, caso mais comum submetido ao Poder Judiciário.

Levando em conta as mesmas considerações formuladas em relação à pena base e, não havendo nos autos provas sobre a condição econômica do réu, fixo a pena de multa em 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, correspondendo o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo nacional vigente à época do fato, nos termos do parâmetro trazido pelo Código Penal, diante da ausência de outro critério previsto na Lei nº

11.343/2006.

Não há atenuantes ou agravantes.

A circunstância de o crime ter sido praticado durante a pandemia, para que a aplicação da agravante fosse legítima, imperioso seria a demonstração de que o acusado se valeu da pandemia para praticar o crime, o que não foi alegado e muito menos demonstrado.

Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - De rigor a condenação do acusado pela prática do crime de roubo, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos - CONDENAÇÃO MANTIDA PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - APLICAÇÃO APENAS DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA DE FOGO - ART. 68, DO CP - REDUÇÃO - NECESSIDADE - REGIME FECHADO ADEQUADO - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. (TJSP; Apelação Criminal 1516881-75.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Apelação - Roubo impróprio - Recurso ministerial - Afastamento da causa de diminuição da tentativa - Possibilidade - Hipótese em que o crime consuma-se com o emprego de violência com a finalidade de garantir a posse da res furtiva - Ademais, agente que já havia deixado o estabelecimento-vítima, após se apossar de mercadorias expostas, sendo irrelevante o fato de não ter obtido a posse mansa e desvigiada do produto do crime - Recurso ministerial provido para reconhecer a prática do roubo na forma consumada. Pena - Agravante do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, relativa à pandemia de COVID-19 - Afastamento - Possibilidade - Efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal - Apelado que não se prevaleceu das fragilidades causadas pela pandemia - Agravante afastada. (TJSP; Apelação Criminal 1517764-22.2020.8.26.0228; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

Roubo simples - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Calamidade pública - Não comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado ação do apelante - Recurso provido em parte para afastar a agravante. Regime semiaberto - Impossibilidade - Gravidade concreta do delito - Inteligência do artigo 33, § 3º do Código Penal - Regime fechado mantido - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1530250-88.2020.8.26.0050; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

Apelação - Roubo, resistência e lesão corporal leve - Autoria e materialidade parcialmente comprovadas - Confissão e palavra das vítimas que não deixa dúvidas quanto ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Versões colidentes no que tange aos delitos de resistência e lesão corporal - In dubio pro reo - Absolvição - Dosimetria - Pena-base acrescida em razão de delito praticado no interior de residência habitada e mediante modus operandi que causou elevado temor às vítimas - Argumentação idônea - Exasperação preservada - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não demonstrado que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 - Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea - Quantum de pena e reincidência que exigem a fixação do regime fechado - Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP; Apelação

Criminal 1501325-76.2020.8.26.0537; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

1-) Apelação Criminal. Roubo. Inconformismo do Ministério Público e da Defesa. Não provimento dos recursos. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo caracterizado, que pode ser atribuído ao acusado. 3-) Delito consumado. Basta a ameaça e/ou violência para sua caracterização, com inversão da posse, desnecessidade de posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça). 4-) A dosimetria está correta. Na primeira fase, Na primeira fase, as básicas foram fixadas no mínimo, isto é, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não é o caso de reconhecimento dos maus antecedentes, como pretendido pelo Ministério Público, pois, da análise do teor da certidão de fls. 53/54, verifica-se que o acusado possui apenas uma condenação anterior definitiva, cujo registro já foi utilizado na segunda fase da dosagem para comprovação da reincidência, a impedir a sua consideração também na primeira etapa, sob pena de se incorrer em "bis in idem". Na segunda fase, revelou-se proporcional a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea, pois apenas uma condenação definitiva está sendo utilizada para justificar o acréscimo decorrente da presença dessa agravante, não se vislumbrando a alegada afronta ao art. 67 do Código Penal. A agravante prevista no artigo 61, inc. II, "j", do Código Penal foi corretamente afastada pela douta Magistrada, pois o contexto de pandemia em nada contribuiu para o delito. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição. Total: quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. 5-) O regime inicial da pena privativa da liberdade é o fechado, pela reincidência, gravidade concreta do delito e personalidade voltada para a prática delitiva, com isso busca-se sua recuperação, prevenção criminal e reinserção na sociedade. 6-) Incabível a substituição das penas corporais por restritivas de direitos, pois ausentes os seus pressupostos. 7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescenta-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. 8-) O acusado está preso e permanecerá nessa condição. (TJSP; Apelação Criminal 1503297-04.2021.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2021; Data de Registro: 20/05/2021)

Não vislumbro causas de aumento e diminuição de pena. Alegou a acusação que o réu foi condenado por tráfico posteriormente à prática do tráfico de drogas objeto deste processo. Deveras, conforme informação que consta nos autos, o réu está preso por outro processo. Verifica-se que em tal processo (autos nº 1500556-88.2021.8.26.0616) o acusado foi condenado definitivamente. Sendo assim, por se dedicar a atividades criminosas, descabe a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, correspondendo o valor unitário do dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente à época do fato.

Fixação do regime

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 27 de junho de 2012, por maioria de votos, concedeu o Habeas Corpus (HC) 111840 e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime de tráfico será cumprida,

inicialmente, em regime fechado.

Mesmo ciente da natureza da droga, por ser o réu tecnicamente reincidente e sem maus antecedentes, iniciará o cumprimento de sua pena em regime SEMIABERTO.

Das alternativas penais

Em razão da quantidade de pena, descabida a substituição ou a suspensão da pena.

Do direito de apelar em liberdade

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade e foi fixado o regime semiaberto, concedo a ele o direito de apelar em liberdade.

A propósito:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida. (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)

Do perdimento dos bens

Por fim, os valores apreendidos devem ser perdidos e repassados à União.

5. CONCLUSÃO

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Deve a droga apreendida ser destruída, caso ainda não tenha sido. Se necessário, comunique-se a autoridade competente, para que informe a este juízo a data, horário e local da efetiva destruição.
- e) Por força do § 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
- f) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais,

conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

g) Proceda-se na forma do artigo 63, § 4º, da Lei 11.343/06, com relação aos valores declarados perdidos em favor da União.

Publique-se. Intime-se.

Suzano, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA